

개선요구·통 보

제 목 건설공사 관련 일부 지침서 및 사규관리 미흡

관 계 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

1. 업무 개요

□□처는 「시공 및 용역평가 지침서」(이하 “평가지침서”라 한다)와 사규¹⁷⁾ 「건설공사관리규정」(이하 “건설관리규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「HSEQ 규정문서 관리 절차서」 1.2적용범위 및 붙임1(규정문서 작성기준)과 「사규관리규정」 제4조(효력)에 따르면 규정은 법령, 사규, 방침, 매뉴얼, 절차서 및 지침서(이하 “규정문서”라 한다)의 순으로 우선 적용되며 서로 모순이 없어야 하고, 하위 규정문서가 상위 규정문서에 위반되는 경우 위반된 부분은 효력이 발생되지 않도록 되어 있다.

따라서 □□처는 평가지침서와 건설관리규정의 개정사유 발생 시에는 즉시 개정하고 법령, 사규 등 타 규정문서와 서로 모순되지 않도록 관리하여야 했다.

17) 사규 : 정관, 규정, 규칙, 세칙, 요령, 기준의 명칭을 가진 체계적인 규범의 형식을 갖춘 문서를 말한다.



3. 감사결과 확인된 문제

가. 평가지침서 관리 미흡

평가지침서는 [표1]과 같이 건설기술용역 평가대상 및 평가단 구성기준이 상위 법령인 「건설기술 진흥법 시행령」 및 「건설기술용역 및 시공평가지침」(국토교통부 고시)에 위반되어 지침서의 해당 내용은 효력이 없어진 실정이다.

[표1] 평가지침서의 관련법령 위반 내용

항 목	평가지침서	관련법령
건설기술용역 평가대상	계약금액 6억3천만 원 이상	계약금액이 2억 원 이상 (「건설기술진흥법 시행령」 제82조) *2019. 1. 1. 해당내용 개정됨
평가단 구성	시공 및 건설사업관리 : 4인	위원장1인 포함 5인 이상 (「건설기술용역 및 시공 평가 지침」 제4조) *2015. 7. 10. 제정 시부터 해당내용 변경 없음
	설계 : 3인	

자료 : 평가 지침서, 관련 법령을 재구성

나. 건설관리규정 관리 미흡

□□처는 건설관리규정을 제정(2020. 5. 15.) 후 한 차례 개정(2017. 2. 28.)하였으나 용어 및 문구수정에 그쳤고 일부 내용은 약 20년간 수정되지 않아 [표2]와 같이 정기보고, 계약변경 시기, 위임전결권한 및 하자점검 기준이 실제로 적용되고 있는 관련 사규, 절차서 및 업무방식과 달라 해당 내용은 실효성을 상실한 실정이다.



[표2] 건설규정과 실제 적용 업무방식 불일치 내용

구 분	건설관리규정	실제 적용 업무방식 (근거)
위임전결권한 (금액기준)	건설출장소장 : 없음(0원)	건설출장소장 : 30백만 원 이하 (「위임전결규정」)
하자 점검	1회/분기 이상	1년차 : 1회/분기 이상 그 후 : 1회/반기 이상 (「하자관리절차서」)
정기보고	건설출장소장→사장 (주간/월간)	정기보고 미시행 (현 업무수행 방식)
계약변경 시기	20백만 원 초과 변경 건 발생 시 즉시 계약변경	금액 구분 없이 실정보고 승인 후 향후 계약변경 시(보통 연말) 반영 (현 업무수행 방식)

자료 : 건설관리규정, 관련 사규 및 절차서 등을 재구성

관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□처장은

- ① 「시공 및 용역평가 지침서」의 평가대상 및 평가단 구성기준을 상위 법령인 「건설기술 진흥법 시행령」 및 「건설기술용역 및 시공평가지침」에 맞게 개정하시고 (개선요구)
- ② 「건설공사관리규정」 내용을 검토 후 실제 적용되고 있는 관련 사규, 절차서 등에 맞게 개정하시기 바랍니다.(통보)

